GUIDE PRATIQUE

Le tribunal à l’ère de l’IA

Un guide bref pour les juges et les greffières et greffiers. Rechercher, examiner des écritures et reprendre des références avec CourtOS.

Jonas Hertner

La technique doit aider à comprendre la cause. Le tribunal reste responsable de sa décision.

10 octobre 2026
Édition de travail 03 · Phase d’essai
CourtOS

01 / GUIDE PRATIQUE

Partir de la tâche

Qu’est-ce qui doit s’améliorer dans le travail judiciaire?

Une question concrète

Toute tâche ne demande pas de l’IA. Partez d’une difficulté: où se trouve l’allégation décisive? Quelle pièce l’étaye? Que soutient la partie adverse? Quelle question juridique reste ouverte? Un bon outil réduit le travail de recherche et facilite cet examen.

Revoir la manière de travailler

Richard Susskind interroge l’accès à la justice et distingue l’accélération des pratiques existantes d’une autre organisation du travail. James Allsop rappelle le pouvoir judiciaire, sa dimension humaine et les limites des seuls indicateurs de performance. [1, 2, 3]

Le critère retenu

Nous en tirons un principe pour CourtOS: toute affirmation importante doit mener à un passage vérifiable. Incertitudes et contradictions doivent rester visibles. C’est une proposition de conception, pas la preuve d’une justice meilleure.

02 / GUIDE PRATIQUE

Le jugement reste humain

L’IA propose. Le tribunal répond de ses motifs.

Le cadre juridique

L’art. 29 Cst. protège une procédure équitable, le droit d’être entendu et un délai raisonnable. L’art. 29a garantit en principe l’accès au juge. L’art. 30 exige un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial; l’art. 191c soumet les autorités judiciaires au seul droit dans leur activité juridictionnelle. [4]

Des motifs, pas seulement une belle rédaction

La motivation doit exposer les considérations décisives et permettre de contester utilement la décision. Une réponse fluide de l’IA n’y suffit pas. [5]

Juge unique ou collège

Notre proposition vaut pour les deux: vérifier les sources, conserver les objections et attribuer les responsabilités. Dans un collège de trois ou cinq juges, chacun doit pouvoir former sa propre appréciation. Une discussion commune précoce reste possible. Le pilote ne comprend pas de fonctions spécifiques de délibération ou de vote.

03 / GUIDE PRATIQUE

Où vont les données

«Local» signifie ici: sur le serveur CourtOS en Allemagne.

Trois circuits distincts

01 Vos PDF et Gemma 4: stockage et traitement par le modèle sur le serveur Switchboard chez Hetzner, en Allemagne. Pas sur votre ordinateur.

02 OpenCaseLaw: les termes que vous envoyez expressément vont au service public de recherche, qui utilise une IA externe. Votre bibliothèque et votre document Word ne sont pas transmis.

03 Claude Opus 5.5: l'analyse externe transmet à Anthropic le texte que vous avez approuvé, après aperçu complet et confirmation.

La connexion

Cloudflare assure l'accès et le trafic web et traite aussi les contenus affichés. Le vert signale Gemma, le violet l'analyse externe. Le texte indique le fournisseur et le circuit de traitement.

Le cadre de l'essai

Utilisez des décisions publiques, de la doctrine non confidentielle que vous avez le droit d'utiliser, ou des documents fictifs. Aucun dossier réel ni document confidentiel. Se connecter ne vaut pas autorisation institutionnelle. Il n'existe pas d'anonymisation automatique.

---

04 / GUIDE PRATIQUE

Rechercher, puis continuer à rédiger

La référence doit vous suivre dans votre outil de travail.

Ouvrir

Dans le navigateur: https://sandbox.swisslaw.io/research. Connectez-vous avec votre adresse électronique et le code reçu. Dans Word, ouvrez le complément CourtOS installé. Choisissez les sources avant de poser une question.

Chercher dans les sources publiques

Choisissez «Rechercher la jurisprudence», puis OpenCaseLaw. Saisissez la référence d'une décision ou quelques mots-clés. Les résultats sont limités; leur absence ne prouve pas une absence de jurisprudence. Ne saisissez aucun nom ni fait confidentiel.

Reprendre un passage

Ouvrez la décision et vérifiez l'original. Sélectionnez un court passage, confirmez la sélection, puis copiez le texte avec sa source ou insérez-le dans Word. Le lien de recherche dans l'original tente de retrouver le passage. Il ne certifie aucun numéro de paragraphe; un lien vers le document entier n'est pas une référence précise.

Travailler sur un écran plus large

Depuis Word, ouvrez le navigateur et poursuivez avec le même compte. Renvoyez ensuite votre recherche vers Word. Si les deux états diffèrent, choisissez celui à reprendre. Le transfert reste valable deux heures; il ne relance aucune recherche et ne modifie pas spontanément votre document.

Vérifier les références

Sous «Citations», choisissez les versions PDF, puis «Vérifier les références». Citecheck compare les numéros d'arrêts, dates et subdivisions reconnus à la liste OpenCaseLaw enregistrée. Un résultat mène au passage de votre écriture; les entrées correspondantes renvoient à la décision entière. «Non trouvé» signifie seulement: absent de cette liste. Vérifiez le texte et sa portée dans l'original.

05 / GUIDE PRATIQUE

Ajouter vos propres sources

Choisissez les sources originales. Posez vos questions. Vérifiez les passages cités.

Classer par numéro de cause

Créez dans la bibliothèque un dossier portant le numéro de cause. Rangez dessous les parties, leurs écritures et leurs pièces; gardez les actes communs à part. Importez les PDF dans le bon dossier. CourtOS stocke des copies sur le serveur.

Choisir les sources

Avec «Choisir vos sources», sélectionnez les PDF du dossier et de votre documentation pour la conversation. Vous pouvez y ajouter de courts extraits OpenCaseLaw expressément choisis. Les deux groupes de sources sont alors réunis. La simple recherche dans vos documents n'utilise pas d'IA.

Poser une question, puis préciser

Demandez quels montants une écriture mentionne ou en quoi deux versions des faits divergent. Gemma travaille sur les sources choisies. Les questions suivantes utilisent les mêmes versions; commencez une nouvelle conversation pour d'autres sources. Aucune demande ne part sans source.

Vérifier la réponse

Chaque paragraphe de réponse doit comporter une référence vérifiée. Ouvrez le passage et lisez le contexte. Sans référence valable, la réponse n'est pas affichée. Les liens vers vos PDF restent réservés aux comptes autorisés.

Un texte retrouvé ne prouve pas sa portée

Le contrôle confirme le passage et la citation, pas la conclusion. Une allégation reste une allégation. La page PDF peut différer de la page imprimée.

---

06 / GUIDE PRATIQUE

Examiner les écritures

Rapprocher les allégations et les pièces dans une liste à vérifier.

Préparer

Ouvrez «Examiner les écritures». Ajoutez à la bibliothèque de brèves demandes, réponses et pièces fictives. Choisissez les versions, les rôles, les parties et la langue du rapport. «Dossiers d'exemple» propose quatre exercices en allemand, français, italien et anglais. «Importer les quatre PDF» classe le dossier choisi sous un numéro fictif, avec des dossiers par partie et des extraits communs. Les documents sont reconstitués à partir d'arrêts publiés; ce ne sont pas les actes originaux. Vérifiez ensuite les rôles et les parties.

Trois tâches

01 Faits et preuves: allégation, pièce sélectionnée et position adverse apparaissent côte à côte. «Soutient» ou «Contredit» exige une source sélectionnée comme pièce. Une autre allégation ne remplace pas une preuve; l'appréciation de fond reste une proposition de l'IA.

02 Arguments juridiques: la comparaison porte uniquement sur les sources choisies. Les décisions et ouvrages absents ne sont pas obtenus automatiquement. Recherchez séparément les références publiques.

03 Chronologie: les dates précises sont ordonnées. Les dates approximatives ou absentes restent à part. Les versions contradictoires gardent des entrées distinctes.

Lire le résultat

Choisissez «Lancer l'analyse partielle». Le rapport comprend au maximum douze lignes et indique les sources, versions et pages lues. Ouvrez les références. Le contrôle littéral confirme un passage, pas l'appréciation de l'IA ni la vérité d'une allégation.

Une analyse partielle à l'essai

L'IA peut omettre des affirmations même si tout le texte lui est fourni. Les sélections trop grandes sont refusées; les projets dont les passages ne sont pas confirmés ne sont pas affichés. Vérifiez vous-même les omissions et les motifs: la fiabilité de ce parcours reste à établir.

07 / GUIDE PRATIQUE

Recourir à l’IA pour une tâche précise

Choisissez le travail demandé et les seules sources nécessaires.

Gemma sur le serveur CourtOS

Dans le navigateur: l’assistant peut préparer un projet à partir des PDF choisis. L’envoi lance l’analyse. Le modèle utilise une version Unsloth et fonctionne sur les processeurs du serveur; des attentes sont possibles. Gemma ne garantit pas des réponses justes. L’application indique les limites d’usage.

Une analyse externe

Dans le navigateur: transférez vers l’analyse externe un court passage dont la transmission est permise. Modifiez la consigne et le texte. Vérifiez l’aperçu complet, le fournisseur et le modèle. Les pièces jointes et le reste de la conversation n’y sont pas ajoutés automatiquement. Le contenu des liens n’est pas consulté.

Utiliser la réponse

La réponse externe peut revenir comme projet modifiable. Elle n’est pas renvoyée automatiquement. Vérifiez chaque affirmation décisive dans l’original. L’avis convaincant d’un second modèle ne constitue pas un contrôle indépendant des sources.

08 / GUIDE PRATIQUE

Retrouver le travail accompli

Les conversations existent. Un historique complet du travail est prévu.

À quoi sert l'historique

CourtOS conserve les conversations personnelles et leurs références; vous pouvez les rouvrir. Un historique utile devrait aussi montrer ce que vous avez retenu, écarté ou modifié et pourquoi un point reste ouvert. Cette trace supplémentaire du travail n'est pas encore mise en œuvre.

Distinguer trois niveaux

01 Conversation: question, réponse, versions exactes des sources, modèle et lieu de traitement.

02 Constat de travail enregistré: résultats repris volontairement, avec attribution, état de vérification, références, contre-arguments et questions ouvertes. Votre hypothèse de travail n'est pas une constatation judiciaire; les allégations contestées restent identifiables.

03 Votre raisonnement: les motifs que vous avez vérifiés et leurs modifications, avec état antérieur, date et auteur. Une suggestion de l'IA n'entre dans ce travail que par votre intervention délibérée.

Protéger la réflexion personnelle

Les réflexions personnelles et notes de délibération ne devraient pas être partagées par défaut. L'historique retrace les étapes et les choix motivés; il ne promet aucun accès aux pensées cachées d'un modèle. Une réponse de l'IA n'est pas un moyen de preuve.

Développements envisagés

Sont aussi envisagés des projets de décision dirigés par le tribunal, l'examen de questions fondamentales et de variantes hypothétiques ainsi que de leurs conséquences. Les hypothèses devraient rester distinctes des constats tirés du dossier. Ces fonctions ne sont pas encore disponibles.

09 / GUIDE PRATIQUE

Une mémoire pour la cause

Le projet: un état de travail privé relié aux sources, pas un second dossier rempli d'affirmations non vérifiées.

Relier les personnes et les termes

Un registre privé devrait relier noms réels, variantes attestées, rôles et termes de remplacement approuvés. Il couvrirait notamment personnes, entreprises, lieux et immeubles. Identité et rôle resteraient distincts: une personne peut avoir plusieurs rôles. Chaque rapprochement exige sa source; les identités incertaines ne sont pas fusionnées automatiquement.

Deux versions lisibles

Des fichiers Markdown internes conserveraient le travail avec les noms réels et les références précises. Seules les entrées expressément choisies produiraient une version pseudonymisée, vérifiée pour l'IA externe. Documents et notes utiliseraient les mêmes termes du registre privé. Ce ne seraient pas deux vérités entretenues séparément. La correspondance avec les noms réels resterait interne.

Rendre les changements visibles

Si une source ou une correspondance change, les entrées concernées seraient à revoir. L'autorisation des exports concernés deviendrait caduque. Les conclusions antérieures ne seraient pas remplacées en silence. Chaque version dérivée conserverait un lien privé vers la version et le passage originaux. Un texte modifié devrait rester identifiable comme dérivé.

Approuver chaque utilisation externe

Le nom d'un dossier n'autorise aucun envoi. Question, notes sélectionnées et historique doivent figurer dans l'aperçu exact. Le passage à l'IA externe ouvre une nouvelle conversation, sans reprise automatique des noms privés ni de l'ancien historique local. Des noms de remplacement ne garantissent pas l'anonymat. Cette mémoire et cet export ne sont pas encore mis en œuvre.

Essayer, puis décider de l’adoption

Un pilote utile apporte des observations, pas des promesses.

Évaluer le bénéfice

Prenez un petit cas test dont vous connaissez les allégations, pièces et contradictions. Comptez les affirmations omises et inventées. Vérifiez parties, montants, dates et références. Mesurez aussi l’attente et les corrections. Comparez avec votre pratique habituelle.

Avant les dossiers réels

L’institution doit régler les tâches admises, les accès des fournisseurs, les droits d’accès, la conservation, l’effacement, l’exploitation et les responsabilités professionnelles. Word pour macOS a été essayé avec un document fictif; les autres versions et environnements institutionnels demandent leurs propres essais.

Ce qui reste à développer

Le travail direct dans un dossier local et une pseudonymisation cohérente entre plusieurs documents sont des étapes futures. Des noms de remplacement ne suffisent pas à rendre les pièces anonymes. Un pilote réussi ne remplace ni ce développement ni l’autorisation juridique et technique.

Logiciel ouvert

CourtOS · Code source et GNU AGPL v3.0

Sources et portée

Fondements des positions et règles expressément attribuées; vérifiés le 9 octobre 2026.

1. Richard Susskind · Online Courts and the Future of Justice

Résumé de l'éditeur et table des matières, partie II. L'ouvrage intégral n'a pas été examiné.

2. Richard Susskind · Corrected oral evidence: Constitutional implications of Covid-19

Compte rendu officiel de la Chambre des lords, 3 juin 2020, question 30; contexte: questions 23–24 et 29.

3. James Allsop · Technology and the Future of the Courts

Conférence du 26 mars 2019, p. 2–4 et 11–12, publiée par la Cour fédérale d'Australie.

4. Constitution fédérale · RS 101

Art. 29, al. 1–2, 29a, 30, al. 1 et 3, et 191c. Version examinée: 3 mars 2024.

5. Tribunal fédéral · ATF 129 I 232

Consid. 3.2, p. 236–237. Seul le principe général de motivation est repris; l'arrêt concernait une naturalisation.

À propos de cette édition

Les méthodes de travail et règles de conception sont nos propositions. Elles ne prouvent ni un gain de productivité ni la licéité d'un usage précis de l'IA. État des fonctions: 10 octobre 2026. Contrôle des sources, qualité du modèle et autorisation institutionnelle restent distincts.